

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

פ/25/314

הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון – דין שביתה בתקופת בחירות), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 37א בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז–1957¹, בסעיף 37א, בהגדרה "שביתה או השבתה בלתי מוגנת", אחרי פסקה (3) יבוא –

"(4) שביתה או השבתה בשירות ציבורי במהלך 30 הימים שלפני הבחירות, כמשמעותן בחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט–1969², לכנסת ה-26 ואילך ;

(5) שביתה או השבתה בשירות הרשויות המקומיות במהלך 30 הימים שלפני בחירות, למועצת רשות מקומית או לראש הרשות וסגניו, כהגדרתן בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה–1965³ וכמשמעותן בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה–1975⁴, בהתאמה."

דברי הסבר

הצעת חוק זאת מטרתה למנוע קיומן של שביתות מוגנות בשירות הציבורי במהלך 30 הימים שלפני מועד הבחירות לכנסת, ואת קיומן של שביתות ברשויות המקומיות, ב-30 הימים שלפני מועד בחירות לרשות מקומית. נקיטת שביתות סמוך למועד בחירות עשויה להעמיד את הממשלה או את הרשות המקומית בלחץ בלתי הוגן בשל הסמיכות לבחירות, והציבור הרחב עלול להיפגע משימוש, ככל שנעשה, בכלי השביתה לצרכים פוליטיים של השובתים, מטעמים שאינם נעוצים ביחסי-עבודה גרידא אלא בזיקה מפלגתית.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת החמש-עשרה על ידי חבר הכנסת יוסף טומי לפיד וקבוצת חברי הכנסת (פ/2555 ; פ/3478), ועל שולחן הכנסת השש-עשרה על ידי חברת הכנסת נעמי בלומנטל (פ/2840) ועל ידי חברת הכנסת רוחמה אברהם (פ/781).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/1997/24).

הצעת החוק זהה לפ/1997/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ז, עמ' 58.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

³ ס"ח התשכ"ה, עמ' 248.

⁴ ס"ח התשל"ה, עמ' 211.

